Судебный акт по делу № 88-6644/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17279110&case_uid=c44511e0-86c5-4795-befa-47e48ed2798e&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-6644/2026

Уникальный идентификатор дела 77RS0015-02-2022-013612-45

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Резолютивная часть определения объявлена 2 апреля 2026 г.

Определение изготовлено в полном объёме 3 апреля 2026 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Патронова Р.В.,

судей Тарханова А.Г. и Куденко И.Е.

рассмотрела в открытом судебном заседании 2 апреля 2026 г. по кассационной жалобе Шетманюка Эдуарда Вячеславовича и Бородиной Нины Яковлевны на решение Люблинского районного суда города Москвы от 1 июля 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 октября 2025 г.

гражданское дело № 2-5560/2024 по иску Департамента городского имущества города Москвы к Шетманюку Эдуарду Вячеславовичу и Бородиной Нине Яковлевне о прекращении права собственности, признании права собственности, выселении, снятии с регистрационного учета и переселении с постановкой на регистрационный учет,

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Патронова Р.В., выслушав ответчиков Шетманюка Э.В., Бородиной Н.Я., представителя ответчика Бородиной Н.Я. – адвоката Станкевич С.И., поддержавших доводы кассационной жалобы, заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Смирновой М.В., полагавшей судебные акты основанными на законе, а кассационную жалобу не подлежащей удовлетворению,

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Департамента городского имущества города Москвы (далее – ДГИ города Москвы) обратился в суд с иском, в котором просил прекратить право собственности ответчиков двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Москва,

<адрес>

; признать право собственности города Москвы на указанную квартиру; признать право собственности ответчиков (по ? доле за каждым) на двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Москва,

<адрес>

; выселить ответчиков из квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

со снятием их с регистрационного учета по месту жительства и переселить в отдельную двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Москва,

<адрес>

, с регистрацией ответчиков по месту жительства.

Решением Люблинского районного суда города Москвы от 1 июля 2025 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 октября 2025 г., исковые требования удовлетворены.

Решение суда в порядке статьи 212 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обращено к немедленному исполнению.

Судом отменены принятые на основания определения Люблинского районного суда города Москвы от 2 июня 2025 г. меры по обеспечению иска.

В кассационной жалобе, поданной во Второй кассационный суд общей юрисдикции, ответчиками ставится вопрос об отмене принятых судебных актов, как незаконных с направлением дела на новое рассмотрение в соответствующий суд. В обоснование доводов кассационной жалобы её податели ссылаются на неправильное применение судами норм материального и процессуального права. Приводят доводы аналогичные ранее изложенным в апелляционной жалобе. Указывают, что у ответчиков не возникло обязательств перед истцом, влекущих переход права собственности, поскольку договор мены добровольно заключён не был.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

На рассмотрение дела в судебное заседание суда кассационной инстанции представитель ДГИ города Москвы, представители третьих лиц Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве, Управления Росреестра по Москве не явились. О времени и месте судебного заседания, назначенного на 2 апреля 2026 г., извещены надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в соответствии с частью 5 статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

В силу статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.Выслушав ответчиков Шетманюка Э.В., Бородиной Н.Я., представителя ответчика Бородиной Н.Я. – адвоката Станкевич С.И., поддержавших доводы кассационной жалобы, заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Смирновой М.В., полагавшей судебные акты основанными на законе, а кассационную жалобу не подлежащей удовлетворению, изучив материалы гражданского дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, кассационный суд общей юрисдикции не находит оснований для их удовлетворения и отмены обжалуемых судебных постановлений в кассационном порядке.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции, установив, что принадлежащая ответчикам квартира находится в доме, включённом в Программу реновации жилищного фонда в городе Москве, ответчикам в установленном законом порядке в досудебном порядке предлагался вариант квартиры взамен изымаемой, приняв во внимание Распоряжение Департамента от 20 марта 2025 г., которым

ответчикам взамен освобождаемой квартиры предоставлена равнозначная квартира по адресу: г. Москва,

<адрес>

, а также то, что предоставляемое жилое помещение отвечает требованиям статьи 7.3 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столица Российской Федерации», предоставлена в том же районе проживания, количество комнат и жилая площадь соответствует характеристикам принадлежащей ответчикам квартиры, а общая и жилая площади превышают занимаемую квартиру, пришёл к выводу об обоснованности заявленного Департаментом иска.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции с выводами судов первой и апелляционной инстанций соглашается, находит их основанными на правильном применении к спорным правоотношениям норм материального и процессуального права, а также соответствующими представленным сторонами доказательствам, которым судами с учётом требований статей 59, 60, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации была дана надлежащая правовая оценка.

В соответствии со статьей 7.3 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, и нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу реновации, в целях обеспечения их жилищных прав взамен указанных жилых помещений предоставляются равнозначные жилые помещения.

Под равнозначным жилым помещением понимается жилое помещение, одновременно соответствующее требованиям, указанным в части 2 статьи 7.3 Закона Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации», в том числе о том, что жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении не меньше жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь такого жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого помещения.

Пунктом 3 части 10 статьи 4 Закона города Москвы от 31 мая 2006 г. № 21 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве» установлено, что после принятия правового акта не допускается предоставление уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы жилых помещений в жилых домах, подлежащих освобождению.

Правильно применив приведённые нормы материального права, суды пришли к верному выводу об обоснованности заявленного иска.

Доводы подателя жалобы не могут быть признаны обоснованными, так как, не опровергая выводов судов первой и апелляционной инстанций, сводятся к несогласию с оценкой установленных судами обстоятельств по делу, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебных актов.

Таким образом, исходя из конкретных обстоятельств, установленных по настоящему делу, правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, судами применены правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловными основаниям для отмены судебных актов, не установлено.

Руководствуясь статьями 379?, 390, 390? Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Люблинского районного суда города Москвы от 1 июля 2025 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 14 октября 2025 г. оставить без изменения, кассационную жалобу Шетманюка Эдуарда Вячеславовича и

Бородиной Нины Яковлевны – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи